

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059777-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO GENÉRICO COM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA GENÉRICA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO ÀS RUBRICAS EXPRESSAMENTE DENOMINADAS FOLGAS INDENIZADAS NOS CONTRACHEQUES DO AUTOR - SE NENHUMA POSSUI TAL DENOMINAÇÃO NOS CONTRACHEQUES, SOBRE ELAS NÃO HOUE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA NATUREZA INDENIZATÓRIA E O JUÍZO NÃO AS ENFRENTOU NA SENTENÇA, NADA HAVERÁ A SER EXECUTADO, TAL COMO ESCLARECIDO PELA CONTADORIA DO JUÍZO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, para limitar o cumprimento de sentença tão somente às rubricas expressamente reconhecidas no comando sentencial como folgas indenizadas, afastando a extensão da não incidência para outras rubricas não reconhecidas como tal pela própria sentença. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2024.

5059777-16.2024.4.02.5101

510014181524 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5059777-16.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 1ª VF DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA contra sentença do juízo de origem que, em sede de cumprimento de sentença relativo à restituição do IRPF sobre *"folgas indenizadas"*, deferiu a inclusão de diversas rubricas não previstas na sentença nos cálculos do valor do indébito tributário.

O pedido inicial do autor, nos autos de origem, foi expressamente este (evento 1, INIC1): *"b) A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor relativas a folgas indenizadas e condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, no período de cinco anos contados do ajuizamento, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizadas pela Taxa SELIC."*

Evidentemente, trata-se de pedido genérico.

O juízo julgou procedente o pedido (evento 11, SENT1) para declarar *"a não incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor, relativas a folgas indenizadas, e para condenar a ré a restituir-lhe as parcelas indevidamente recolhidas a este título, conforme contracheques que instruem a inicial (evento 1, CHEQ 2 e 3), devidamente atualizadas pela taxa SELIC, referentes ao período de junho de 2018 a janeiro de 2023."*

Nem o autor nem o juízo de origem esclareceram quais rubricas constantes da documentação dos autos poderia ser enquadrada como folga indenizada para fins de não incidência do imposto de renda.

Seguindo com a execução, o juízo impetrado proferiu a seguinte decisão (evento 27, DESPADEC1):

"(...)

Importa destacar que o fato de, no contracheque do trabalhador, constar com nomeação diversa da rubrica "folgas indenizadas", não afasta o teor da verba (verba de cunho indenizatório). Portanto, em qualquer verba paga na pretensão de indenizar os dias de folga abdicados, independente da sua nomenclatura, o recolhimento do tributo deve ser afastado.

A verba de cunho indenizatório se justifica pelo fato do empregado ficar, inteiramente, à disposição do empregador, abdicando de seu descanso para praticar atividades inerentes ao seu ofício laborativo.

A nomenclatura "folgas não gozadas" é um gênero no qual se incluem outras denominações de períodos de folgas indenizadas.

A denominação utilizada pela fonte pagadora, no caso "dobra" e "indenização de folga", não altera a natureza jurídica da verba reconhecida na sentença que é uma indenização por folgas não-gozadas - trabalhadas.

A sentença se serviu da expressão "folgas indenizadas", posto que é a expressão usualmente observada na jurisprudência (AC 0080694-14.2015.4.02.5116, TRF2, 27/02/2019; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5028005-67.2016.4.04.7200, TNU, 12/03/2020), o que não afasta o seu comando quando a mesma verba eventualmente receba nome diverso em uma ou outra fonte pagadora.

Portanto, inegável o caráter indenizatório das verbas acima destacadas (dobra e indenização de folga), posto que tais verbas não foram pagas pelo labor do empregado, mas sim a título de indenização pelo tempo em que deveria estar de folga mas estava trabalhando.

Diante desse cenário, intime-se a União para apresentar os cálculos do valor devido ao autor, incluindo-se as verbas pagas a título de "dobra", "indenização de folga" e "folgas não gozadas", conforme contracheques anexados no evento 1, CHEQ 2 e 3, no prazo de 15 dias.

(...)"

Contra esta decisão, foi apresentado o presente mandado de segurança.

O pedido liminar foi deferido (evento 3, DESPADEC1), para suspender o cumprimento de sentença até a apreciação definitiva deste mandado de segurança por esta Turma.

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

O Ministério Público Federal apresentou parecer (evento 15, PARECER1) limitando "a requerer o regular prosseguimento do feito, bem como sua nova intimação se ulteriormente, por alteração no quadro jurídico-processual e probatório aqui delineado, a presença deste órgão vier a se fazer necessária, nos termos acima aduzidos."

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Considerando que se trata de impugnação de decisão na fase de cumprimento de sentença, para o que não há recurso, cabível o mandado de segurança.

Na sentença, não foi esclarecido por quais razões jurídicas e quais verbas presentes nos contracheques do autor poderiam ser enquadradas no conceito de folgas indenizadas. Entrementes, o autor, QUE NÃO ESPECIFICOU EM SEU PEDIDO QUAIS VERBAS QUERIA VER ABRANGIDAS PELA NÃO INCIDENCIA TRIBUTARIA, apresentou contracheques em que constam diversas rubricas, sem que tenha ocorrido desenvolvido em contraditório acerca de sua natureza e fundamento. O que só veio a tentar fazer já em sede de cumprimento de sentença (conforme evento 33, PET1 dos autos de origem).

Seu pedido referiu-se unicamente ao reconhecimento de não incidência e devolução do imposto de renda sobre folgas indenizadas. NÃO HOUVE INSERÇÃO DE OUTRAS VERBAS QUE NÃO FOLGAS INDENIZADAS.

Após o início do cumprimento de sentença, com apresentação dos cálculos pelo autor, **o juízo acolheu a inclusão de verbas não especificadas no processo de conhecimento , enquanto a procedência se limitou às folgas indenizadas.**

Indubitavelmente, o juízo impetrado transferiu para a fase executiva questão que deveria ser decidida na fase de conhecimento.

Conforme regra ordinária do ônus da prova, caberia ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito, ainda na fase de conhecimento, especificando a natureza das verbas sobre as quais pretende ver reconhecida a não incidência tributária a partir de demonstração probatória de suas origens e fundamentos, a fim de permitir que juízo conclua (ou não) por sua natureza indenizatória.

No caso, analisando os contracheques do autor, não se verifica a existência de verbas expressamente denominadas de folgas indenizadas.

Se outras verbas também possuem a natureza de indenização por folga, só caberia ao próprio autor sua demonstração cabal nos autos, por meio de acordos coletivos de trabalho celebrados por sua empresa empregadora e outros documentos dela provenientes.

Outrossim, é importante destacar que algumas rubricas podem receber determinada denominação com um sentido e outro completamente diverso quando pagas por outras empresas.

A sentença não determinou que a Fazenda Nacional deveria incluir todas as verbas que se relacionem, diretamente, à indenização de folgas não usufruídas pela parte exequente, independentemente da nomenclatura constante no contracheque, o que, aliás, seria um **provimento extra petita!**

Em igual sentido, o pedido do autor foi relativo às folgas indenizadas, as quais não se encontram expressamente previstas em seu contracheque. Desse modo, **a responsabilidade pela qualificação de outras verbas não pedidas no conceito de folgas indenizadas deveria ser realizado pelo próprio autor, na fase de conhecimento, sendo inviável a inovação jurídica realizada pelo juízo impetrado.**

Portanto, evidentemente, o ato atacado caracteriza-se como teratológico, dada a inversão das funções das fases processuais de conhecimento e execução, a inovação jurídica indevida na extensão do objeto da demanda de maneira genérica a verbas não incluídas no pedido inicial e, por fim, a violação da regra do ônus da prova, que cabe ao autor, sem fundamento e já fase de cumprimento de sentença.

Desse modo, resta caracterizada a probabilidade do direito da Fazenda Nacional e, para a concessão da medida liminar de suspensão do ato, tem-se configurada urgência no caso ante a possível irreversibilidade do dano ao erário público caso a execução continue e sejam incluídas outras verbas no conceito de folgas indenizadas além daquelas expressamente previstas como tal no contracheque do autor e sobre as quais o juízo não exerceu sua atividade cognitiva nem o autor demonstrou suas origens e fundamentos.

Se nenhuma das rubricas presentes nos holerites possui tal denominação, se sobre elas não houve produção probatória acerca da natureza indenizatória e se o juízo não as enfrentou na sentença, nada haverá a ser executado, tal como esclarecido pela contadoria do juízo.

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, para limitar o cumprimento de sentença tão somente às rubricas expressamente reconhecidas no comando sentencial como folgas indenizadas, afastando a extensão da não incidência para outras rubricas não reconhecidas como tal pela própria sentença. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.